채권 매각공고

(채무자 서해경의 파산관재인 변호사 정정민)

1. 매각 대상

채무자 서해경의 주식회사 거택디엠씨에 대한 채권
- 서울중앙지방법원 2025가합14598 판결금 채권임
- 주문: 피고 주식회사 거택디엠씨는 원고 서해경에게 110,716,000원과 27,679,000원 및 각 이에 대한 지연손해금을 지급하라

2. 입찰방법 및 일시, 장소

(1) 경쟁입찰에 의한 매각

최고가 응찰자를 낙찰자로 함

최고가 응찰자가 2인 이상인 경우 즉석에서 최고가 이상으로 재입찰을 실시하여 결정

(2) 입찰장소 및 연락처

수원시 영통구 광교중앙로266번길 30, 그랜드프라자 401-2호
[전화 031-215-8498 / 팩스 031-8019-8498]
[이메일 ohmysharif@naver.com]
채무자 서해경의 파산관재인 변호사 정정민

(3) 입찰방법

아래 입찰기한까지 입찰서 등 입찰서류 제출

방문접수, 등기우편에 의한 접수 가능 (등기우편접수는 입찰기한까지 입찰 장소에 도착한 것에 한하여 유효, 반드시 봉투표면에 '채무자 서해경의 채권 입찰서 재중'이라 기재하여야 함)

(4) 입찰기한 및 최저입찰가

아래 입찰기한까지 입찰서 등 입찰서류 제출

차수	입찰기한	최저입찰금액
1차	2026. 11. 06. 14:00	130,000,000원
2차	2026. 11. 13. 14:00	100,000,000원
3차	2026. 11. 20. 14:00	50,000,000원
4차	2026. 11. 27. 14:00	25,000,000원
5차	2026. 12. 04. 14:00	10,000,000원

(5) 입찰서류

개인 : 입찰서, 주민등록초(등)본, 인감증명서
법인 : 입찰서, 법인등기부등본, 법인인감증명서
대리인의 위임장(본인 인감도장 날인, 인감증명서 첨부)

(6) 개찰은 입찰기한 14:00에 입찰장소에서 진행하며, 입찰참가자는 참관할 수 있습니다.

(7) 최고가 입찰인을 낙찰인으로 결정합니다.

3. 매매계약 체결, 대금납부

(1) 낙찰자는 낙찰결과를 통지받은 후 즉시 입찰장소에서 파산관재인과 채권양도계약을 체결하고, 계약금(입찰금액의 10% 이상)을 지급하여야 합니다. 만약 3일 내에 계약을 체결하지 않거나 계약금을 지급하지 않을 경우 낙찰은 무효가 됩니다. 그 경우 차순위 입찰자를 낙찰자로 변경 결정할 수 있습니다.

(2) 위 낙찰에 따른 채권양도계약은 수원회생법원(파산102단독)의 허가를 받는 것을 효력발생의 정지조건으로 합니다. 허가를 받지 못할 경우 계약금은 별도의 이자 없이 낙찰자에게 반환되고, 낙찰자는 이에 대

하여 어떠한 이의도 제기할 수 없습니다.

(3) 잔금 지급기한은 채권양도계약 체결 후 1주 이내이고, 파산관재인의 지정계좌(추후안내)로 이체하여야 합니다.

(4) 파산관재인은 잔금 지급 이후 즉시 채권양도통지에 필요한 채권양도통지위임장 등 서류를 낙찰자에게 교부합니다.

4. 유의사항

(1) 채권양도인 파산관재인은 주식회사 거택디엠씨의 변제자력을 보증하지 않는 것이므로 그 변제자력은 입찰인 스스로 파악하여야 합니다.

※ 당해 채권은 '하운드 속초 블루스테이' 분양과 관련하여 시행사 거택디엠씨가 공사를 중단하고 그 결과 채무자 등 수분양자가 분양계약을 해지하고 분양금 반환을 구한 사건에 관한 것임.

(2) 낙찰자는 낙찰에 따른 채권양도계약이 체결된 이후에는 의사표시의 하자 등을 이유로 계약을 취소하거나 계약의 무효를 주장할 수 없습니다.

(3) 입찰참가자는 기타 입찰에 필요한 모든 사항에 관하여 신청 전에 완전히 숙지하여야 하며, 이를 숙지하지 못한 모든 책임은 입찰 참가자에게 있습니다.

(4) 유찰되는 경우 수의계약 방식으로 전환될 수 있습니다.

(5) 본 매각은 파산재단의 사정에 의해 변경될 수 있으며, 변경사항은 별도의 공고를 하지 않습니다.

첨부서류

1. 판결문(서울중앙지방법원 2025가합14598 계약해제에 따른 원상회복 등)

채무자 서해경의 파산관재인 변호사 정정민

입 찰 서 (　　차)

매각대상물 :

입찰 금액 :

귀 파산재단이 제시한 입찰에 관한 제반사항에 동의하며, 위의 금액으로 매수하고자 입찰서를 제출합니다.

*첨부서류　1. 개인 : 주민등록초(등)본, 인감증명서　각 1부
2. 법인 : 법인등기부등본, 법인인감증명서　각 1부

20　　년　　월　　일

응 찰 자　성　　명 :　　(인)
주민등록번호 :
연　락　처 :
주　　소 :
환 급 계 좌 :

채무자 서해경의 파산관재인 귀중

개인정보유출주의 제출자:김현정. 송달물 등재일시:2026.07.24 16:32. 출력자:이하늘. 다운로드일시:2026.07.24 16:45

서 울 중 앙 지 방 법 원

제 42 민 사 부

판 결

사 건 2025가합14598 계약해제에 따른 원상회복 등 청구의 소

원 고 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

열람용

개인정보유출주의 제출자:김현정. 송달물 등재일시:2026.07.24 16:32. 출력자:이하늘. 다운로드일시:2026.07.24 16:45

9. 서해경

광주시 양촌길

10.

11.

12.

원고 11, 12의 주소

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

개인정보유출주의 제출자:김현정. 송달물 등재일시:2026.07.24 16:32. 출력자:이하늘. 다운로드일시:2026.07.24 16:45

20.

21.

22.

23.

원고들 소송대리인 변호사

피 고 1. 코리아신탁 주식회사

서울 강남구 테헤란로 508, 10층(대치동, 해성2빌딩)

대표이사 변문수

소송대리인 법무법인 변화 담당변호사 이상훈

2. 주식회사 거택디엠씨

화성시 동탄구 노작로 203, 221호(반송동, 서해더블루)

대표자 사내이사 유병엽

변 론 종 결 2026. 6. 12.

판 결 선 고 2026. 7. 24.

주 문

1. 피고 주식회사 거택디엠씨는 원고들에게,

개인정보유출주의 제출자:김현정. 송달물 등재일시:2026.07.24 16:32. 출력자:이하늘. 다운로드일시:2026.07.24 16:45

가. 별지1 '총 청구금액' 란 기재 각 돈 및 그중 '계약금' 란 기재 금액에 대하여는 '계약금 납입일' 란 기재일부터, '중도금' 란 기재 각 금액에 대하여는 '각 차수별 중도금 납입일'부터 각 2026. 6. 2.까지는 연 5%, 그 다음날부터 다 갚는 날까지는 연 12%의 각 비율로 계산한 돈을 지급하고,

나. 별지2 '위약금' 란 기재 각 돈 및 이에 대하여 2026. 6. 3.부터 다 갚는 날까지 연 12%의 비율로 계산한 돈을 지급하라.

2. 원고들의 피고 코리아신탁 주식회사에 대한 청구를 모두 기각한다.

3. 소송비용 중 원고들과 피고 주식회사 거택디엠씨 사이에 생긴 부분은 피고 주식회사 거택디엠씨가 부담하고, 원고들과 피고 코리아신탁 주식회사 사이에 생긴 부분은 원고들이 각 부담한다.

4. 제1항은 가집행할 수 있다.

청 구 취 지

피고들은 공동하여 원고들에게 별지1 '총 청구금액' 란 기재 각 돈 및 이에 대하여 각 지급일부터[1] 2026. 5. 18.자 청구취지 및 청구원인 변경신청서 부본 최종 송달일까지는 연 5%, 그 다음날부터 다 갚는 날까지는 연 12%의 각 비율로 계산한 돈을 각 지급하라. 주문 제1의 나.항과 같다.

이 유

1. 인정사실

1) 각 지급일이란 '계약금' 및 '차수별 중도금 지급일'을 의미하는 것으로 보인다.

개인정보유출주의 제출자:김현정. 송달물 등재일시:2026.07.24 16:32. 출력자:이하늘. 다운로드일시:2026.07.24 16:45

가. 당사자들의 관계

1) 피고 주식회사 거택디엠씨(이하 회사명 중 주식회사 표시는 모두 생략한다)는 속초시 조양동 1379-5 외 2필지에 생활형 숙박시설 및 근린생활시설인 '하운드 속초 블루스테이(이하 '이 사건 건물'이라 한다)'를 신축·분양하는 사업(이하 '이 사건 사업'이라 한다)의 시행사이고, 피고 코리아신탁은 피고 거택디엠씨와 분양관리신탁계약을 체결한 이 사건 사업의 수탁자이다.

2) 원고들은 피고 거택디엠씨와 별지1 기재와 같은 분양계약을 체결하고 '계약금·중도금' 란 기재 각 돈을 피고 코리아신탁 명의 계좌로 납입하였는데, 분양계약서에 피고 거택디엠씨는 '시행사 겸 분양사업자(갑)'으로, 피고 코리아신탁은 '분양대금관리자 겸 신탁사(병)'으로, 아이엠지건설은 '시공사(정)'으로 각 기재되었다.

나. 분양관리신탁계약 등의 체결

1) 피고들은 2022.경 이 사건 사업과 관련한 분양관리신탁계약을 체결하였는데, 주요 내용은 다음과 같다(이하 '이 사건 신탁계약'이라 한다).

제1조(신탁목적)
이 신탁계약에 따른 신탁은 '건축물의 분양에 관한 법률'에 따라 이 사업을 수행하기 위하여, 위탁자는 신탁부동산을 수탁자에게 이전하고, 수탁자는 신탁부동산의 소유권을 보전 및 관리하며, 이 신탁계약에서 정해진 사유 발생 시 신탁부동산을 처분하여 그 처분대가 등 신탁재산을 이 신탁계약에 정해진 바에 따라 지급하는 것을 목적으로 한다.
제2조(용어의 정의)
17. "분양계약"이란 위탁자가 신탁건물(신탁토지 포함)의 전부 또는 일부를 판매하기 위하여 2인 이상의 수분양자들과 체결하는 각 계약을 말한다.
19. "수분양자"란 위탁자와 신탁부동산에 대하여 분양계약을 체결한 자를 말한다.
제19조(신탁부동산의 처분)

개인정보유출주의 제출자:김현정. 송달물 등재일시:2026.07.24 16:32. 출력자:이하늘. 다운로드일시:2026.07.24 16:45

① 수탁자는 위탁자가 수분양자와 분양계약을 체결한 사실을 통지받은 이후에는 신탁부동산을 처분할 수 없다. 다만 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 신탁기간 만료 전이라도 신탁부동산을 처분할 수 있다.(이하 생략)

제26조(수분양자에 대한 소유권이전)

① 제25조에도 불구하고 위탁자가 수분양자에게 소유권을 이전하기 위하여 신탁해지를 요청하는 경우, 위탁자가 신탁해지와 동시에 수분양자 명의로 소유권이전등기를 마치도록 하거나 수탁자가 수분양자에게 직접 소유권이전등기를 할 수 있다.

③ 수탁자가 수분양자에게 직접 소유권이전등기를 하여 주는 경우, 위탁자는 분양계약상 분양자의 지위에서 의무를 이행하여야 한다.

2) 피고들 및 시공사인 아이엠지건설은 2022.경 아래와 같은 내용의 사업약정 및 대리사무계약을 체결하였다(이하 '이 사건 대리사무계약'이라 한다).

제1조(목적)

본 계약은 '건축물의 분양에 관한 법률'(이하 '건분법'이라고 한다)에 의거하여 본 사업에 대한 "갑"(피고 거택디엠씨), "을"(아이엠지건설), "병"(피고 코리아신탁) 간의 업무범위와 책임을 명확히 하고 신탁재산 및 분양수입금을 효율적으로 관리함으로써 수분양자를 보호하고 본 사업을 원활하게 진행하는 것을 목적으로 한다.

제3조(역할 및 업무)

"갑", "을", "병"은 다음 각 항에 해당하는 업무를 수행하며 그에 대하여 책임을 부담한다.

① **"갑"**은 본 사업의 시행자로서 다음 각 호의 업무를 수행한다.

13. 분양계약의 체결, 분양광고, 홍보업무 등 분양에 대한 책임

14. 분양신고, 수의계약신고 등 '건분법'에 따른 분양사업자의 의무이행

③ **"병"**은 계약 당사자들의 위임에 따른 대리사무 신탁사로서 다음 각 호의 업무를 수행한다.

3. 분양수입금 관리계좌 개설 및 분양대금의 수납, 관리

4. 본 사업 관련한 분양수입금 등 사업자금의 관리 및 집행

6. "갑"의 분양계약에 따른 분양계약서 보관 및 분양현황에 대한 전산관리

제17조(분양업무 수행 등)

① 본 사업에 따른 분양(임대 포함)업무(분양광고, 분양계약 체결, 분양대행사 선정

개인정보유출주의 제출자:김현정. 송달물 등재일시:2026.07.24 16:32. 출력자:이하늘. 다운로드일시:2026.07.24 16:45

등)는 "갑"의 책임과 부담으로 수행하되, "을" 및 "병"과 협의하여 진행한다.

② "갑"은 분양대행사를 선정하여 분양 업무를 수행토록 할 수 있으며, 분양대행사의 선정은 "을" 및 "병"과 사전협의토록 한다.

제18조(분양계약서 관리 등)

② 분양계약서에는 "갑"을 매도인으로, "을"을 책임준공사로, "병"을 대리사무신탁회사로 기재하여 날인하기로 한다.

③ 분양계약서는 "갑", "을" 및 "병"이 다음 각 호의 방법으로 관리한다.

3. 분양계약은 "을"의 확인 아래 "갑"이 체결한다.

④ 분양수입금은 "병"의 분양대금 수납계좌로만 수납하며, 분양계약서에는 분양대금 수납계좌를 명시하고 수분양자 보호 및 "병"의 분양대금 수납에 따른 업무범위를 명확히 밝히기 위하여 아래와 같은 취지의 조항을 명시한다.

2. "병"은 분양수입금 등의 자금관리를 담당하며 그 외에 매도인으로서의 책임을 지지 않는다("병"이 수분양자에게 직접 이전등기하여 주는 경우에도 같다).

3. 매도인인 "갑"이 본 사업을 진행할 수 없는 경우 사업시행자가 "을" 등으로 변경될 수 있으며 그에 대하여 수분양자는 이의하지 않는다.

다. 분양계약의 주요 내용

※ 분양대금의 관리자와 분양사업자의 관계 : 동 사업장은 분양사업자(위탁자) 피고 거택디엠씨와 신탁사(수탁자) 피고 코리아신탁이 분양관리신탁계약을 체결하여 피고 코리아신탁이 분양대금 수납 및 사업비의 집행 등 자금관리업무를 수행

■ 준공예정일 : 2024년 8월 예정

■ 입주예정일 : 2024년 9월 예정(공정에 따라 변경될 수 있으며, 정확한 입주일자는 추후 통보함)

제5조(해약금, 계약해제 및 위약금 등)

③ 을(원고들)은 갑(피고 거택디엠씨)의 귀책사유로 인해 다음 각 호의 어느 하나의 사유가 발생한 경우에는 본 계약을 해제할 수 있다.

1. 갑의 귀책사유로 인하여 입주예정일로부터 3개월을 초과하여 지연된 경우, 단, 천재지변 등 불가항력적인 사유 기타 갑의 귀책사유가 아닌 경우에는 그러하지 아니하다.

개인정보유출주의 제출자:김현정. 송달물 등재일시:2026.07.24 16:32. 출력자:이하늘. 다운로드일시:2026.07.24 16:45

④ 제2항에 해당하는 사유로 본 계약이 해제된 때에는 을이, 제3항의 경우에는 갑이 각각 그 상대방에게 분양대금 총액의 10%를 위약금으로 지급한다. 또한 갑은 을이 이미 납부한 대금에 대하여는 각각 그 받은 날로부터 반환일까지 기간에 연 2%의 이율을 적용하여 산정한 금액을 가산하여 을에게 지급한다.

⑤ 을이 상기 분양건축물을 대상으로 갑이 주선하는 중도금대출을 받은 경우로서 본 계약이 해제되어 분양대금을 반환하는 때에는, 을이 납부한 분양대금에서 중도금대출이자, 중도금대출원금, 연체료 등을 공제하여 대출기관에 지급하고 잔여 금액을 반환한다. 또한, 갑 등이 중도금대출과 관련된 금액을 대위변제한 경우에는 을이 납부한 분양대금에서 대위변제한 금액도 공제하고 반환하기로 한다.

제11조(신탁계약 및 대리사무계약)

① 갑은 상기 목적물을 분양함에 있어 병(피고 코리아신탁)과 분양관리신탁계약 및 대리사무계약을 체결하였으며, 갑의 분양계약자에 대한 분양대금 채권을 병에게 양도함에 따라 분양대금은 병에서 관리한다.

② 병은 본 사업의 대리사무신탁사로서 갑으로부터 위임받은 자금관리업무(통장관리 포함)를 수행하며, 분양계약서상의 매도인으로서의 책임은 사업주체인 갑에게 있다.

④ 을은 갑에게 납부한(할) 분양대금 총액을 건축물의 분양에 관한 법률 시행령 제3조 제2항에 의거 갑이 병에게 양도하는데 동의한다. 단, 양도에도 불구하고 계약의 해제 등 기타 사유로 분양계약이 종료된 경우 분양계약자가 납부한 분양대금(위약금 등을 공제한 잔액을 의미)은 갑과 병이 체결한 대리사무계약이 정한 절차에 따라 신탁재산의 한도 내에서 반환될 수 있으며, 신탁재산으로 분양대금을 반환할 수 없거나 부족한 경우 분양대금 반환에 대한 책임은 갑에게 있다.

제15조(하자보수)

① 시공에 대한 하자보수에 대한 책임은 시행위탁자인 갑 및 시공사인 정이 부담한다. 다만 을의 관리부실로 인하여 발생하는 당해 건물의 제반 훼손 부분은 을의 책임과 비용으로 보수하여야 한다.

라. 입주예정일 지연 등

1) 피고 거택디엠씨는 2024. 9. 27.경 수분양자들에게 '공사 중단에 따른 준공일 연

개인정보유출주의 제출자:김현정. 송달물 등재일시:2026.07.24 16:32. 출력자:이하늘. 다운로드일시:2026.07.24 16:45

기 안내'를 발송하여 그 무렵 수분양자들에게 도달하였다.

2) 피고 코리아신탁은 2026. 1. 29. 원고 노하영에게 내용증명으로 이 사건 사업이 공사 중지 및 피고 거택디엠씨의 우선수익자에 대한 기한이익의 상실 등으로 추진이 불가능한 상황임을 고지하였다.

[인정근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 5호증(가지번호 포함, 이하 같다), 을가 제1 내지 21호증의 각 기재, 변론 전체의 취지

2. 청구원인에 대한 판단

가. 청구원인

1) 분양계약 제5조 제3항 제1호는 피고 거택디엠씨의 귀책사유로 인하여 입주가 입주예정일로부터 3개월을 초과하여 지연된 경우를 약정해제사유로 규정하였는데, 시공사가 이 사건 건물의 신축공사를 중단하는 등의 이유로 이 사건 건물에 관한 입주가 입주예정일로부터 3개월이 지나도록 이루어지지 않았으므로, 원고들은 위 규정에 따라 분양계약을 해제한다.

2) 따라서 원고들에게, ① 피고들을 공동하여 해제에 따른 원상회복으로 별지1 기재와 같이 지급받은 계약금·중도금 및 이자·지연손해금을, ② 피고 거택디엠씨는 별지2 기재 위약금 및 지연손해금을 지급할 의무가 있다.

나. 피고 거택디엠씨에 대한 청구에 관한 판단

자백간주에 의한 판결(민사소송법 제208조 제3항 제2호, 제150조 제3항, 제1항)

다. 피고 코리아신탁에 대한 청구에 관한 판단

1) 피고 코리아신탁의 주장 요지

설령, 분양계약이 해제되었더라도, 피고 코리아신탁은 분양계약상 매도인의 지위에

개인정보유출주의 제출자:김현정. 송달물 등재일시:2026.07.24 16:32. 출력자:이하늘. 다운로드일시:2026.07.24 16:45

있지 아니하므로 원고들에게 계약금·중도금 등을 반환할 의무를 부담하지 아니한다.

2) 구체적 판단

위 인정사실에서 알 수 있는 분양계약 및 이 사건 신탁계약·대리사무계약의 내용을 비롯한 아래의 사정을 종합하면, 피고 코리아신탁은 분양계약상 수분양자인 원고들에 대하여 분양자(분양사업자) 또는 매도인의 지위에 있다거나 분양계약 해제에 따라 직접 분양대금반환의무를 부담한다고 보기 어려우므로, 원고들의 피고 코리아신탁에 대한 청구는 나머지 점에 관하여 살필 필요 없이 모두 이유가 없다.[2)]

가) 분양계약서 1면 중 '분양대금의 관리자와 분양사업자 간의 관계' 부분에는 피고 거택디엠씨가 '분양사업자(위탁자)'이고, 피고 코리아신탁이 분양관리신탁계약에 따른 분양대금 수납 및 사업비 집행 등 자금관리업무를 수행한다는 점이 명시되었고, 4면에는 피고 거택디엠씨가 '시행사 겸 분양사업자(갑)'로, 피고 코리아신탁은 '분양대금 관리자 겸 신탁사(병)'으로 각 명시된 상태에서 기명·날인이 되어 있다. 즉, 분양계약서의 형식적인 기내 내용만 보더라도 피고 코리아신탁은 '분양대금 관리자'일뿐 분양사업자 또는 매도인의 지위에 있다고 볼 만한 근거가 없다.

나) 분양계약 내용을 보더라도, 매수인(수분양자)에 대하여 매도인(분양사업자)이 부담하는 주된 의무의 주체로 전부 '갑(피고 거택디엠씨)'만 기재되어 있을 뿐 '병(피고 코리아신탁)'이 기재된 부분은 보이지 않는다(제5·11·15조 등). 특히 이 사건과 같이 '갑'의 귀책사유로 인하여 분양계약이 해제된 경우, 분양대금 반환의무의 주체로 '갑(피고 거택디엠씨)'만 기재되었을 뿐이다(제5조 제4항 후문). 또한 분양계약 제11조는, 목적물의 분양 주체가 '갑(피고 거택디엠씨)'라는 점과 함께 피고 코리아신탁이 분양관리

2) 원고들이 주장하는 대법원 판례 및 하급심 판결은 사실관계 또는 신탁계약의 종류·내용 등이 모두 달라 이 사건에 적용된다고 볼 수 없다.

개인정보유출주의 제출자:김현정. 송달물 등재일시:2026.07.24 16:32. 출력자:이하늘. 다운로드일시:2026.07.24 16:45

신탁계약 및 대리사무계약에 따라 분양대금을 관리한다는 점이 명시되었고(제1항), '병(피고 코리아신탁)'은 대리사무신탁사로서 피고 거택디엠씨로부터 위임받은 자금관리업무를 수행하되, 분양계약서상 매도인으로서의 책임은 사업주체인 '갑(피고 거택디엠씨)'에 있다는 점까지 직접적으로 명시되어 있다(제2항).

다) 물론 분양계약 제11조 제4항은 '계약의 해제 등 기타 사유로 분양계약이 종료된 경우 분양계약자가 납부한 분양대금(위약금 등을 공제한 잔액을 의미)은 피고들이 체결한 대리사무계약이 정한 절차에 따라 신탁재산의 한도 내에서 반환될 수 있으며, 신탁재산으로 분양대금을 반환할 수 없거나 부족한 경우 분양대금 반환에 대한 책임은 피고 거택디엠씨에 있다.'고 정하였다. 그러나 앞서 본 바와 같이 분양계약상 매도인으로 피고 거택디엠씨만이 명시된 상황에서, 이 규정의 의미는 분양대금이 반환되어야 할 경우 피고 코리아신탁이 피고 거택디엠씨에 대하여 이 사건 대리사무계약에서 정한 바에 따라 신탁재산의 범위 내에서 반환의무를 부담한다는 취지일 뿐 이를 넘어 피고 코리아신탁이 수분양자인 원고들에 대하여 분양대금반환의무를 직접 부담하기로 약정하였다는 취지로까지 해석할 수는 없다.

라) 이 사건 신탁계약의 내용을 보더라도, '분양계약'은 "위탁자가 신탁건물(신탁토지 포함)의 전부 또는 일부를 판매하기 위하여 2인 이상의 수분양자들과 체결하는 각 계약을 말한다."라고, '수분양자'는 "위탁자와 신탁부동산에 대하여 분양계약을 체결한 자를 말한다."라고 정하였고(제2조 제17 · 19호), '수탁자는 위탁자가 수분양자와 분양계약을 체결한 사실을 통지받은 이후에는 신탁부동산을 처분할 수 없다.'고 정함으로써(제19조 제1항), 수분양자와 체결하는 분양계약의 상대방인 매도인이 '위탁자(피고 거택디엠씨)'임을 분명히 하였다. 심지어 '위탁자가 수분양자에게 소유권을 이전하기 위하

개인정보유출주의 제출자:김현정. 송달물 등재일시:2026.07.24 16:32. 출력자:이하늘. 다운로드일시:2026.07.24 16:45

여 신탁해지를 요청하는 경우, 위탁자가 신탁해지와 동시에 수분양자 명의로 소유권이전등기를 마치도록 하거나 수탁자가 수분양자에게 직접 소유권이전등기를 할 수 있다.'고 하여(제26조 제1항), 예외적으로 수탁자가 수분양자에게 직접 소유권이전등기를 할 수 있게 하였으나, '수탁자가 수분양자에게 직접 소유권이전등기를 하여 주는 경우, 위탁자는 분양계약상 분양자의 지위에서 의무를 이행하여야 한다.'고 하여(제26조 제3항), 예외적으로 수탁자가 수분양자에 대해 직접 소유권이전등기를 하는 경우에도 여전히 분양계약상 분양자의 지위는 '위탁자(피고 거택디엠씨)'에 있음을 명확히 하였다.

마) 이 사건 대리사무계약 제3조는 피고 거택디엠씨의 역할·업무를 '분양계약의 체결 등 분양에 대한 책임', '건분법에 따른 분양사업자의 의무이행'으로 명시하였고(제1항 제13·14호), 피고 코리아신탁의 역할·업무를 '분양수입금 관리계좌 개설 및 분양대금의 수납·관리', '본 사업 관련한 분양수입금 등 사업자금의 관리 및 집행', '피고 거택디엠씨의 분양계약에 따른 분양계약서 보관 및 분양현황에 대한 전산관리'로 규정함으로써(제3항 제3·4·6호), 분양계약상 매도인이 피고 코리아신탁이 아닌 피고 거택디엠씨임을 명확히 하였다. 나아가 '본 사업에 따른 분양 업무(분양계약 체결 등)는 피고 거택디엠씨의 책임과 부담으로 수행하되...'(제17조 제1항), '피고 거택디엠씨는 분양대행사를 선정하여 분양 업무를 수행토록 할 수 있으며...'(제17조 제2항), '분양계약서에는 피고 거택디엠씨를 매도인으로 ...(중략)... 피고 코리아신탁을 대리사무신탁회사로 기재하여 날인하기로 한다.'(제18조 제2항), '분양계약은 아이엠지건설의 확인 아래 피고 거택디엠씨가 체결한다.'(제18조 제3항 제3호)고 규정함으로써, 역시 분양계약을 체결하는 매도인이 피고 거택디엠씨임을 전제로 하였다.

바) 결국 이 사건 신탁계약·대리사무계약에서 분양계약상 분양자 또는 매도인의

개인정보유출주의 제출자:김현정. 송달물 등재일시:2026.07.24 16:32. 출력자:이하늘. 다운로드일시:2026.07.24 16:45

지위·역할을 '피고 거택디엠씨'에 한정하였음이 명확하고, 이를 바탕으로 한 분양계약에서도 수분양자에 대한 분양사업자 또는 매도인의 지위·역할이 '피고 거택디엠씨'에 한정되는 반면 피고 코리아신탁의 지위·역할은 '분양관리신탁계약에 따른 분양대금 관리자'임이 직접적으로 명시되어 있는 이상, 이와 달리 보기는 어렵다.

3. 결론

원고들의 피고 거택디엠씨에 대한 청구는 이유 있어 이를 모두 인용하고, 피고 코리아신탁에 대한 청구는 이유 없어 이를 모두 기각하기로 하여, 주문과 같이 판결한다.

재판장 판사 최누림 전자서명완료

판사 김현정 전자서명완료

판사 이유지 전자서명완료

개인정보유출주의 제출자:김현정. 송달물 등재일시:2026.07.24 16:32. 출력자:이하늘. 다운로드일시:2026.07.24 16:45

[별지1] 원고별 분양대금 입금내역

	이름	분양호실	계약체결일	분양대금	계약금	계약금 납입일[5]
1		814	2023. 11. 10.	283,572,000	**28,357,000**	2023. 11. 13.
2		411	2022. 6. 24.	258,158,000	**25,816,000**	2022. 7. 1.
3		904	2022. 8. 27.	262,571,000	**26,257,000**	2022. 8. 29.
4		2013	2023. 10. 4.	307,591,000	**30,759,000**	2023. 10. 3.
5		507	2022. 6. 30.	378,132,000	**37,813,000**	2023. 10. 3.
6		605	2022. 6. 4.	254,062,000	**25,406,000**	2022. 6. 9.
7		711	2022. 8. 18.	280,668,000	**28,067,000**	2022. 8. 31.
8		1101	2022. 11. 1.	266,450,000	**26,645,000**	2022. 11. 1.
9	서해경	614	2023. 9. 17.	276,790,000	**27,679,000**	2023. 9. 20.
10		206	2022. 6. 24.	309,208,000	**30,921,000**	2022. 6. 21.
11		312	2022. 5. 27.	240,388,000	**24,039,000**	2022. 5. 27.
12		315	2022. 5. 27.	240,388,000	**24,039,000**	2022. 5. 30.
13		1904	2023. 2. 3.	280,881,000	**28,088,000**	2023. 2. 8.
14		1811	2023. 12. 29.	303,712,000	**30,371,000**	2023. 12. 29.
15		1211	2023. 2. 6.	292,190,000	**29,219,000**	2023. 2. 6.
16		903	2022. 8. 27.	262,571,000	**26,257,000**	2022. 8. 29.
17		211	2022. 5. 18.	182,660,000	**18,266,000**	2022. 5. 31.
18		1402	2023. 3. 23.	271,832,000	**27,183,000**	2023. 3. 24.
19		1007	2022. 10. 14.	401,508,000	**40,151,000**	2022. 10. 17.
20		511	2022. 8. 22.	271,402,000	**27,140,000**	2022. 8. 26.
21		911	2022. 12. 13.	286,159,000	**28,616,000**	2022. 12. 13.
22		513	-	-	-	-
23		1006	2022. 10. 10.	401,508,000	**40,151,000**	2023. 9. 15.

[5] 계산의 편의상 계약금을 수일에 걸쳐 납부한 경우 마지막으로 납부한 날을 기재하였습니다.
[6] 원고 장우리의 경우, 이미 진행 소송을 통해 계약금 및 위약금 해당을 인정받았습니다. 이에 이 사건 소송에서는 중도금 반환만을 구합니다.

개인정보유출주의 제출자:김현정. 송달물 등재일시:2026.07.24 16:32. 출력자:이하늘. 다운로드일시:2026.07.24 16:45

	이 름	분양 호실	분양대금	계약일	계약금	중 도 금				후 청구금액 (계약금 + 중도금)
						1차 (23.09.25.)	2차 (23.11.16.)	3차 (24.05.03.)	4차 (24.07.17.)	
1		814	283,572,000	23.11.10.	28,357,000		56,714,000 (24.04.11.)	28,367,000		113,428,000
2		411	258,158,000	22.06.24.	25,816,000	25,816,000	25,816,000	25,816,000	25,815,200	129,079,200
3		904	262,571,000	22.08.27.	26,257,000	26,257,000	26,257,000	26,257,000	26,257,400 (24.07.18.)	131,285,400
4		2013	307,691,000	23.10.04.	30,759,000		61,518,000 (24.01.19.)	30,759,000		123,036,000
5		507	378,132,000	22.06.30.	37,813,000		75,626,000 (24.01.19.)	37,813,000		151,252,000
6		605	254,062,000	22.05.04.	25,406,000	25,406,000	25,406,000	25,406,000	25,406,800 (24.07.18)	127,030,800
7		711	280,668,000	22.08.18.	28,067,000		56,132,000 (24.01.19.)	28,066,000		112,265,000
8		1101	266,450,000	22.11.01.	26,645,000	26,645,000	26,645,000	26,645,000	26,645,000	133,225,000
9	서혜정	614	276,790,000	23.09.17.	27,679,000		55,358,000 (24.01.19.)	27,679,000		110,716,000
10		206	309,208,000	22.06.24.	30,921,000	30,921,000 (23.09.22)	30,921,000	30,921,000 (24.02.16.)		123,684,000
11		312	240,368,000	22.05.27.	24,039,000		48,076,000 (24.01.19.)	24,038,000		96,153,000
12		315	240,368,000	22.05.27.	24,039,000		48,076,000 (24.01.19.)	24,038,000		96,153,000
13		1904	280,881,000	23.02.03.	28,088,000	28,088,000	28,088,000	28,088,000		112,352,000
14		1611	303,712,000	23.12.29.	30,371,000		60,742,000 (24.04.11.)	30,371,000		121,484,000
15		1211	292,190,000	23.02.06.	29,219,000	29,219,000	29,219,000	29,219,000		116,876,000
16		903	262,571,000	22.08.30.	26,257,000	26,257,000	26,257,000	26,257,000		105,028,000

개인정보유출주의 제출자:김현정. 송달물 등재일시:2026.07.24 16:32. 출력자:이하늘. 다운로드일시:2026.07.24 16:45

17		211	182,660,000	22.05.18.	18,266,000	18,266,000	18,266,000	18,266,000		73,064,000
18		1402	271,832,000	23.03.23.	27,183,000	27,183,000	27,183,000	27,183,000	27,183,000 (24.07.18.)	135,915,000
19		1007	401,508,000	22.10.14.	40,151,000	40,151,000	40,151,000	40,151,000		160,604,000
20		511	271,402,000	22.08.22.	27,140,000	27,140,000	27,140,000	27,140,800	27,140,000	135,700,000
21		911	286,159,000	22.12.13.	28,616,000	28,616,000	28,616,000	28,616,000		114,464,000
22		513	271,402,000	23.05.10.		27,140,000	27,140,000	27,140,000	27,140,000	108,560,000
23		1006	401,508,000	22.10.10.	40,151,000	40,151,000	40,151,000	40,151,000		160,604,000
										2,791,958,400

3. 원고 강두리의 경우, 이미 선행 소송을 통해 계약금 및 위약금 채권을 인정받았습니다. 이에 이 사건 소송에서는 중도금 반환만을 구합니다.

.끝.

개인정보유출주의 제출자:김현정. 송달물 등재일시:2026.07.24 16:32. 출력자:이하늘. 다운로드일시:2026.07.24 16:45

[별지2] 원고별 위약금 청구내역

	이름	분양호실	계약체결일	분양대금	위약금 (분양대금의 10%)
1		814	2023. 11. 10.	283,572,000	**28,357,200**
2		411	2022. 6. 24.	258,158,000	**25,815,800**
3		904	2022. 8. 27.	262,571,000	**26,257,100**
4		2013	2023. 10. 4.	307,591,000	**30,759,100**
5		507	2022. 6. 30.	378,132,000	**37,813,200**
6		605	2022. 6. 4.	254,062,000	**25,406,200**
7		711	2022. 8. 18.	280,668,000	**28,066,800**
8		1101	2022. 11. 1.	266,450,000	**26,645,000**
9	서해경	614	2023. 9. 17.	276,790,000	**27,679,000**
10		206	2022. 6. 24.	309,208,000	**30,920,800**
11		312	2022. 5. 27.	240,388,000	**24,038,800**
12		315	2022. 5. 27.	240,388,000	**24,038,800**
13		1904	2023. 2. 3.	280,881,000	**28,088,100**
14		1811	2023. 12. 29.	303,712,000	**30,371,200**
15		1211	2023. 2. 6.	292,190,000	**29,219,000**
16		903	2022. 8. 27.	262,571,000	**26,257,100**
17		211	2022. 5. 18.	182,660,000	**18,266,000**
18		1402	2023. 3. 23.	271,832,000	**27,183,200**
19		1007	2022. 10. 14.	401,508,000	**40,150,800**
20		511	2022. 8. 22.	271,402,000	**27,140,200**
21		911	2022. 12. 13.	286,159,000	**28,615,900**
22		513	-	-	-
23		1006	2022. 10. 10.	401,508,000	**40,150,800**

.끝.

개인정보유출주의 제출자:김현정. 송달물 등재일시:2026.07.24 16:32. 출력자:이하늘. 다운로드일시:2026.07.24 16:45

정본입니다.

2026. 7. 24.

열람용

서울중앙지방법원

법원사무관 최홍석

판결에 불복이 있을 때에는 이 정본을 송달받은 날(발송송달의 경우에는 발송한 날)부터 2주 이내에 상소장을 민사소송법 등 관계 법령에 따라 원심법원인 이 법원에 제출하여야 합니다(민사소송법 제71조의 보조참가인의 경우에는 피참가인을 기준으로 상소기간을 계산함에 유의).